

KİŞİSEL BİLGİLER SANSÜRLENDİ

KİŞİSEL BİLGİLER SANSÜRLENDİ

KİŞİSEL BİLGİLER SANSÜRLENDİ

Nº 0532 A

1. TARAFLAR

Aşağıda isim ve adresleri yazılı olan taraflar arasında, iş bu sözleşmede belirtilmiş olan koşullar üzerinde mutabık kalınarak, iş bu "Düzenleme Şeklinde Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapımı ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi" (Bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır) akdedilmiştir.

1.1. **Arsa Maliki/Hak Sahibi:** Sözleşme'nin konusunu oluşturan ve Sözleşme'ye ekli listede tapu kaydı bulunan **Bulvarkent Sitesi/Konutları** kat maliklerini ve tapuda malik olarak kayıtları bulunmasa dahi mirasçılık yoluyla taşınmazın miras payını iktisap eden kişilerin herhangi birisini veya Türk Hukukuna göre malik sıfatı bulunan herhangi bir kişiyi ve bu kişilerin tamamını ifade eder. (Bundan böyle "Arsa Maliki/Hak Sahibi" olarak anılacaktır.)

1.2. **Yüklenici:** Sözleşme ile ekleri çerçevesinde arsa payı karşılığı bağımsız bölüm yapımını üstlenen Deniz Yapı Nakşan Yapı Adi Ortaklığı'ni, Adi Ortaklığın oluşturacağı konsorsiyumları ve iş ortaklarını ifade edecektir. (Bundan böyle "Yüklenici" olarak anılacaktır.)

(Bundan böyle Arsa Maliki/Hak Sahibi ile Yüklenici birlikte "Taraflar", ayrı ayrı "Taraflar" olarak anılacaktır.)

2. TANIMLAR

2.1. **Arsa:** Bulvarkent Sitesi/Konutları'nın bulunduğu İstanbul ili, Pendik İlçesi, Kurtköy Mahallesi, 3982 ada 4 parsel sayılı taşınmazda, Arsa Maliki/Hak Sahibi adına malik sıfatıyla tescil edilmiş olan ve üzerinde Sözleşme ve eklerine uygun olarak, Yüklenici tarafından arsa payı karşılığı inşaat yapımı üstlenilen, Sözleşme'nin ekinde tapu bilgileri belirtilen taşınmazların her birini ve tamamını ifade etmektedir.

2.2. **Proje:** Yüklenici tarafından uygun görülmesi kaydı ile Sözleşme'ye konu Arsa'nın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının açıklamış olduğu 'Yarısı Bizden' kampanyası ile arsa/imar emsal transferi yahut başkaca yasal ve idari yollarla, gerekmesi halinde terkler, ifrazlar ve kadastral yollarının satın alınması ile ve benzeri uygulamalar sonucunda meydana gelecek yeni arsa/arsalar (parsel/parceller) üzerinde, malikler veya hak sahipleri ile imzalanan sözleşmelerin bir bütün veya münferit olarak, muhtemel plan değişikliği veyahut imar durumuna göre verimli bir projenin uygulanması imkanını sağlaması koşuluyla; ilgili idareler tarafından onanmış mimari ve diğer projeler ile Sözleşme ve eki teknik şartname çerçevesinde inşa edilecek konut, rezidans, park, otopark, peyzaj ve/veya benzeri nitelikteki Bağımsız Bölümler'den oluşan yapıları ifade etmektedir.

2.3. **Bağımsız Bölüm/Bağımsız Bölümler:** Sözleşme'de belirtilen koşullar çerçevesinde konut, rezidans, ofis ve/veya benzeri nitelikte inşa edilecek ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'ndaki tanıma uygun kat irtifakına veya kat mülkiyetine konu Bağımsız Bölümleri ifade etmektedir.

2.4. **Yarısı Bizden Kampanyası:** Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde başlatılan ve İstanbul'un tüm ilçeleri için ev ve iş yerlerinin dönüşümü adına hibe, kredi ve taşınma yardımını kapsayan uygulamayı ifade etmektedir.

2.5. **İnşaatın Fiilen Tamamlanması:** İnşa edilecek konut (İkamet amaçlı mesken nitelikli birimleri ifade eder) niteliğindeki Bağımsız Bölümler'e ilişkin tüm inşaat faaliyetlerinin Sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanması, peyzaj işlerinin yapılması, bahçe ve otoparkın tanzim edilmesi, asansörlerin çalışması ve çalışır olduğunun tespitinin yapılması, giriş lobileri dâhil tüm ortak alanların iç ince yapılarının tamamlanması ve her ne şekilde olursa olsun binaların tümüne elektrik, doğalgaz ve kullanma suyu tesisatlarının yapılmış ve kullanıma hazır olmasını takiben Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan Ruhsatı) için gerekli başvuruya hazır hale getirilmesini ifade etmektedir.

2.6. **Bağımsız Bölümlerin Teslime Hazır Hale Gelmesi:** Bağımsız Bölümler'in amacına uygun olarak kullanılmasını engellemeyecek veya taşınmaya/ikamet etmeye engel teşkil olmayacak nitelikte olmasını ifade eder.

2.7. **Kat Brütü Alanı:** Onaylı ruhsat projesi ve uygulama projelerine göre Bağımsız Bölüm'ün sınırları içindeki tüm alanlar (dış cephe, iç ve dış duvarlar, kolonlar ve balkon alanı dâhil) ile Bağımsız Bölüm'ün bulunduğu kattaki eklentisi olan alanlar ve Bağımsız Bölüm'ün bulunduğu kattaki her türlü ortak alanın (saft, merdiven, yangın merdiveni ve boşlukları, holler, koridorlar, teraslar, teknik alanlar, kat bahçeleri, kolonlar vs.) Bağımsız Bölüm'e isabet eden kısmı dâhil olmak kaydıyla binalarda yer alacak her Bağımsız Bölüm için belirlenmiş sosyal donatı ve burada sayılmamış her türlü teknik odası, yürürlükteki imar mevzuatı ile imar planı doğrultusunda Yüklenici tarafından hesaplanacak olan, Taraflar arasındaki paylaşıma esas brüt alanları ifade etmektedir.

2.8. **Daire Brüt Alanı:** Onaylı ruhsat projesi ve uygulama projelerine göre Bağımsız Bölüm'ü kat ortak alan ve komşu bağımsız bölümlerden ayıran dış duvarlarının dış kontur çizgisi içerisinde kalan tüm alanların, yürürlükteki imar mevzuatı ile imar planı doğrultusunda Yüklenici tarafından hesaplanacak olan daire brüt alanını ifade etmekte olup, paylaşıma esas olan brüt alanı ifade etmemektedir.

505324

2.9. **Daire Net Alanı:** Kapı eşikleri, pencere ve balkon denizlikleri, kolon ve perde girinti/çıkıntıları, tesisat ve havalandırma girinti/çıkıntıları net alan hesabına dâhil olup, bu ve benzeri yapılar net alan hesabından düşülmeyecektir.

2.10. **Teknik ve Mimari Projeler:** Yüklenici tarafından imar mevzuatına uygun olarak hazırlanarak, İlgili Belediyeler tarafından onaylanan mimari, statik, tesisat, elektrik, peyzaj, alt yapı ve her türlü projelerini ve bu projelere ilişkin olarak aynı şekilde ilgili Belediyeler tarafından onaylanan tadil projelerini ifade etmektedir.

2.11. **Teknik Şartname:** Proje kapsamındaki yapılması veya olması gereken teknik özellikleri ve kalitelerini detaylı olarak belirleyen şartların hepsini içeren ve gerekmesi halinde Arsa Maliki/Hak Sahibi'nin aleyhine olmamak koşulu ile uygulama aşamasında imar durumu ve imar lejantı gereği Yüklenici tarafından değiştirebilecek teknik şartnameyi ifade etmektedir.

2.12. **Temsilciler Heyeti:** Sözleşme kapsamındaki işlemlerin veya işlerin koordinasyonu ve ilerlemesini takip ile bu Sözleşme'de Arsa Maliki/Hak Sahipleri'nin diğer yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla ile Arsa Maliki/Hak Sahipleri tarafından seçilen ve Sözleşme'nin ifası kapsamında Arsa Maliki/Hak Sahipleri'ni en geniş anlamda temsil ve işlem yapma yetkisine sahip olan ve işbu Sözleşme'nin ilgili kısımlarında isimleri zikredilen usulünce yetkilendirilmiş kişileri ve bu kişilerin oluşturduğu heyeti ifade etmektedir.

2.13. **Bağımsız Bölüm Değişim Sözleşmesi:** Yüklenici'nin belirleyeceği ek bedelin ödenmesi kaydıyla Yüklenici'nin projesinde yapılacak olan diğer Bağımsız Bölümler'den birinin teslimi şartlarını düzenleyen ve işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası olan sözleşmeyi ifade etmektedir. Bağımsız Bölüm Değişim Sözleşmesi, yalnızca Arsa Maliki/Hak Sahibi'nin ek bedel ödemesi şartıyla Sözleşme'de taahhüt edilen Bağımsız Bölümü'nü değiştirmesi anlamına gelmekte olup, Arsa Maliki/Hak Sahibi'nin, Yüklenici'nin teslim edeceği Bağımsız Bölüm'e ek dekor, tasarım, eşya, demirbaş vb. yapımı istenemeyecektir.

2.14. **Bağımsız Bölüm Talep Bildirimi:** Yüklenici tanıtım ve sunumu uyarınca, Proje'de yapımı planlanan konut niteliğindeki Bağımsız Bölüm tiplerinden, Arsa Maliki/Hak Sahipleri tarafından tercih ve talep edilen Bağımsız Bölüm'e ilişkin yapılan bildirimi ifade etmektedir. İşbu Sözleşme'de, Arsa Maliki/Hak Sahipleri tarafından yapılan bildirim ve Sözleşme'nin ilgili hükümleri uyarınca Proje'de paylaşım yapılmış olup, Arsa Maliki/Hak Sahipleri işbu paylaşımı peşinen kabul ettiklerini ve yapılan paylaşıma herhangi bir itirazları olmadığını kabul ve taahhüt etmişlerdir.

2.15. **Paylaşım Tablosu/Krokisi:** Her bir Arsa Maliki/Hak Sahibi'nin Sözleşme tarihindeki mevcut bağımsız bölümünün, Yüklenici tarafından yapılacak Proje'deki emsal karşılığı ile Bağımsız Bölüm Talep Bildirimi uyarınca yapılan tercihler ve diğer teknik kıstaslar dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilmiş (lisanslı) tarafsız ve bağımsız bir gayrimenkul değerlendirme şirketi veya eksper tarafından hazırlanan, işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası ve eki olan paylaşıma esas tabloyu/krokisi ifade etmektedir.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Sözleşme'nin konusu; **hissedar bütünlüğünün ve tamlığının sağlanması geçerlilik şartı ile; Arsa'nın içinde bulunan Bulvarkent Sitesi/Konutlarına dâhil olan tüm binaların, Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca Kentsel Dönüşüm kapsamına dâhil edilerek riskli yapı tespitlerinin yapılması, riskli yapı tespitlerinin akabinde ilgili idarenin yıkım kararı uyarınca yıkım işlerinin yapılması, yıkımın akabinde Sözleşme'ye ve güncel mevzuata uygun inşaatın yapılması, Sözleşme'de Arsa Maliki/Hak Sahibi'ne ait olacağı kararlaştırılan konut niteliğindeki Bağımsız Bölüm'lerin tamamlanmış halde teslimi, Yüklenici'ye ait olacağı kararlaştırılan Bağımsız Bölüm'lerin ise Yüklenici veya Yüklenici'nin belirleyeceği üçüncü kişi veya kurumlara devir ve tescili, Yarısı Bizden Kampanyası dâhilinde Yüklenici'nin hakedişlerinin idare tarafından ödenmesidir.**

4. PAYLAŞIM VE SATIŞ VAADI

4.1. **Yüklenici, Arsa Maliki/Hak Sahipleri tarafından yapılan Bağımsız Bölüm Talep Bildirimi uyarınca hazırlanan ve işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası ve eki olan Paylaşım Tablosu/Krokisi uyarınca, Sözleşme'ye konu Arsa'da bulunan Bulvarkent Sitesi/Konutları'nda mevcut 120 adet bağımsız bölüme karşılık olarak, bağımsız bölümlerin her birinin malik/maliklerine bağımsız bölüm başına 1(bir) adet olmak üzere; konut niteliğinde Bağımsız Bölüm'ü, Sözleşme'deki şartlara uygun olarak inşaatını yapacak ve Arsa Maliki/Hak Sahibi'ne teslim edecektir.**

4.2. **>Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında hibe ve kredi kullanacak ve değişim talep etmeyecek Arsa Maliki/Hak Sahiplerine,**

Balkonlar ve açık çıkımlar dâhil olmak üzere 71 m2 Net Alana sahip, kapalı mutfaklı 2+1 daire tipi,

>Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında yalnızca hibeden yararlanacak Arsa Maliki/Hak Sahiplerine

Balkonlar ve açık çıkımlar dâhil olmak üzere 59 m2 Net Alana sahip, Amerikan mutfaklı 2+1 daire tipi,

>Değişim talep eden Arsa Maliki/Hak Sahiplerine;

> Balkonlar ve açık çıkımlar dâhil olmak üzere 80 m2 net alana sahip 3+1 daire tipi (Hibe+Kredi+ek ödeme),

> Balkonlar ve açık çıkımlar dâhil olmak üzere 85 m2 net alana sahip 3+1 daire tipi (Hibe+Kredi+ek ödeme) ve

> Balkonlar ve açık çıkmalar dâhil olmak üzere 94 m2 net alana sahip 3+1 daire tipi, (Hibe+Kredi+ek ödeme) olan bağımsız bölümler taahhüt edilmektedir.

4.3. Arsa Maliki/Hak Sahipleri, Bağımsız Bölüm'lerin inşaatının yapılması ve teslimi karşılığında, Sözleşme'ye uygun olarak hazırlanan Proje'de yapımı planlanan ve mülkiyete tabi olacak Arsa Maliki/Hak Sahibi'ne ait olacağı kararlaştırılmış Bağımsız Bölümler haricindeki tüm Bağımsız Bölümler ile bu Bağımsız Bölümler'e isabet eden hisselerini Yüklenici'ye bila bedel devredecektir. Yüklenici, Sözleşme'de yazılı koşullar doğrultusunda bila bedel inşaat mukabili bu bağımsız bölümleri ve isabet eden arsa hisselerini devralmayı kabul etmiştir.

Her bir Arsa Maliki/Hak Sahibi'ne, işbu Sözleşme ile yapımı kararlaştırılan Proje'de Yüklenici tarafından teslim edilecek Bağımsız Bölümü, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilmiş (lisanslı) tarafsız ve bağımsız bir gayrimenkul değerleme şirketi tarafından hazırlanan, işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası ve eki olan paylaşıma esas tablo/krokide gösterilmiş olup, Yüklenici bu tablo/krokide gösterilen bağımsız bölümü Arsa Maliki/Hak Sahibi'ne teslim edecektir.

Sözleşme'ye konu Arsa'da Arsa Maliki/Hak Sahipleri'ne ait olacağı işbu sözleşme ile kararlaştırılan Bağımsız Bölümler'in isabet ettiği inşaat alanları haricinde, arsa/imar emsal transferi yahut başkaca yasal ve idari yollarla arsa emsalinin dolayısıyla yapılacak inşaat-imar alanının yasal olarak artırılması halinde inşaat alanı-imar artışının ve buna isabet eden tüm Bağımsız Bölümler'in tamamı Yüklenici'ye ait olacaktır. Proje kapsamında yukarıdaki kısımda anılan ve Arsa Maliki/Hak Sahip'lerine teslim edileceği kararlaştırılan konut niteliğindeki bağımsız bölüm haricinde kalan tüm konut ve/veya niteliği Yüklenici tarafından belirlenecek benzeri nitelikteki tüm bağımsız bölümler, Yüklenici'ye ait olacaktır.

4.4. Yüklenici, Sözleşme konusu binanın/binaların yapımını ve arsa payı karşılığı inşasını tamamlayarak, Arsa Maliki/Hak Sahibi'ne tahsis ve tefrik edilecek Bağımsız Bölümler'i, Arsa Maliki/Hak Sahibi'ne teslim etmek suretiyle Sözleşme'deki edimini yerine getireceğinden, Arsa Maliki/Hak Sahibi Sözleşme hükümleri çerçevesinde, Yüklenici'ye satmayı vaat ve kabul ettiği Arsa hissesi için, Yüklenici'den her ne nam altında olursa olsun başkaca bir bedel veya ivaz talep ve tahsil etmeyecektir.

Bağımsız Bölüm Değişim Sözleşmeleri ile Arsa Maliki/Hak Sahiplerinin Yüklenici'den satın aldığı inşaat m2 alanları ile emsal transferi ile Yüklenici'ye ait olacağı kararlaştırılan inşaat alanı haricinde, tahmini emsal inşaat alanına göre yapılan paylaşım uyarınca Sözleşme'ye konu Arsa'nın, emsal inşaat alanı üzerinde % 50'lik payın Arsa Maliki/Hak Sahiplerine, % 50'lik payının da Yüklenici'ye ait olmak üzere paylaşılması hususunda anlaşılmıştır. Arsa Maliki/Hak Sahipleri, işbu maddeyle belirlenen paylaşım oranının, yalnızca tahmini inşaat alanı üzerinden yapıldığını, inşaat sonucunda yapımı tamamlanacak Bağımsız Bölümler'in piyasa rayiç yahut başkaca bir değerinin bu paylaşımında dikkate alınmadığını, Arsa Maliki/Hak Sahiplerine yalnızca işbu sözleşmenin 4.2.maddesindeki şartlara uygun bağımsız bölümlerin teslim edileceğini gayrikabilli rücu kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

Arsa Maliki/Hak Sahipleri, kendilerine yalnızca işbu sözleşmenin 4.2.maddesindeki şartlara uygun bağımsız bölümlerin teslim edileceğini, tahmini inşaat alanının artması hallerinde dahi 4.2.maddede Arsa Maliki/Hak Sahiplerine teslim edileceği kararlaştırılan Bağımsız Bölümler dışında kalan tüm Bağımsız Bölümler'in Yüklenici'ye ait olacağını gayrikabilli rücu kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

ARSA MALİKİ/SAHİPLERİNİN TEMSİLİ

İşbu Sözleşme'nin ifa edilebilmesi, inşaatın tamamlanıp, Sözleşme şartlarına uygun olarak Arsa Maliki/Hak Sahipleri'ne teslimine ve Sözleşme'nin sona ermesine kadar Arsa Maliki/Hak Sahipleri'nin hak ve menfaatlerini korumaya, Yüklenici ile Arsa Maliki/Hak Sahipleri arasında koordinasyonu sağlamak ve Sözleşme'nin ifası kapsamında gerekli tüm işlemleri yapmak üzere Arsa Maliki/Hak Sahipleri, kendi aralarından görevli ve yetkili olmak üzere aşağıdaki heyeti belirlemişlerdir. **Temsilciler Heyeti**, işbu Sözleşme kapsamında Arsa Maliki/Hak Sahipleri'ni temsilen karar almaya ve tüm işlemleri yapmaya yetkilidir. Asil üyelerden herhangi birinin temsil görevini yerine getirememesi halinde, belirlenen yedek üyelerden herhangi biri asil üye yerine temsile ve işlem yapmaya yetkilidir.

Yüklenici, Arsa Sahipleri/Hak Sahipleri adına yalnızca **Temsilciler Heyeti**'yle Sözleşme'nin ifası sürecini yürütecektir. **Temsilciler Heyeti**, işbu Sözleşme kapsamında Yüklenici'ye vekâletin verilmesiyle tapuda ferağının verilmesi, teminat veya ipoteklerin kaldırılması, dairelerin teslimi de dâhil olmak üzere tüm işlemleri Arsa Maliki/Hak Sahipleri adına yapabilecektir. **Temsilciler Heyeti**'nin yapacağı tüm işlemler, Arsa Maliki/Hak Sahipleri'ni bağlayacaktır. Sözleşme'yi imzalayan Arsa Maliki/Hak Sahipleri, bu hususa muvafakat etmiş olup, kendilerinden talep edilecek vekâletnameyi vermeyi ve imzalamayı da taahhüt etmişlerdir.

6. ARSA'NIN/BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN YÜKLENİCİ'YE TESLİMİ

5324

Arsa Maliki/Hak Sahibi, Sözleşme konusu **Arsa'yı/Bağımsız Bölüm-Bölümler'i**, Sözleşme'nin imzası tarihinden itibaren en geç 3 (üç) ay içinde, elektrik, su, doğalgaz ve benzeri aboneliklerini iptal ettirerek ve aboneliklere ilişkin borçlu olmadığını gösteren belgeyi **Yüklenici**'ye ibraz ederek, her türlü hareketli eşya ve insandan ari olarak, **Yüklenici**'ye teslim edecektir. **Arsa Maliki/Hak Sahibi**, hareketli eşyaları haricinde **Bağımsız Bölüm**'de bulunan tüm demirbaşları bırakarak **Yüklenici**'ye teslim yapacaktır. **Arsa Maliki/Hak Sahipleri**'nden herhangi birinin süresinde ve Sözleşme koşullarına uygun olarak **Arsa'yı/Bağımsız Bölüm-Bölümler'i** **Yüklenici**'ye teslim etmemesi halinde, **Yüklenici** açısından süreler duracak ve Sözleşme koşullarına uygun halde teslim katar geçecek süre Sözleşme'deki sürelerle ilave edilecektir. **Arsa'nın/Bağımsız Bölüm-Bölümler'in** geç teslim edilmesinden ötürü doğacak tüm zarar ve ziyandan, geç teslim sebebiyet veren **Arsa Maliki/Hak Sahipleri** şahsen sorumludur. Gerek **Yüklenici**'nin gerekse de **Arsa'sını/Bağımsız Bölüm-Bölümler'ini** teslim eden/etmeye hazır olan diğer hak sahiplerinin bu meydana ortaya çıkacak zararlarından ötürü tüm zarar/ziyan talepleri ve dava açma hakları saklıdır.

7. KAT İRTİFAKININ KURULMASI

Yüklenici, Temel Üstü Ruhsatının alınmasını müteakip kat irtifakı tesis edebilecektir. Kat irtifakının tesisi sırasında tapu kütüğüne tescil edilecek olan Site Yönetim Planı, **Yüklenici** tarafından 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanacaktır. **Arsa Maliki/Hak Sahibi**, **Yüklenici** tarafından hazırlanacak yönetim planı veya değişikliklerini peşinen kabul ile bunlara herhangi bir itirazda bulunmayacağını şimdiden beyan ve taahhüt eder. **Yüklenici**, kendisine ait olacağı kararlaştırılan ticari alanların, konut niteliğindeki bağımsız bölümlerle bağlantısının olmayacağına, konut niteliğindeki bağımsız bölümlere tahsis edilecek otopark alanları dâhil olmak üzere konut niteliğindeki bağımsız bölümlerin ortak alanlarından yararlanma hakkının olmayacağına dair hükmü yönetim planında düzenleyecek ve tapuya şerh ettirecektir. **Yüklenici**, ticari alanlar ile konut alanlarına ilişkin ortak alanları birbirinden bağımsız olarak düzenleyecek ve yönetim planında belirleyecektir.

8. İNŞAATIN SÜRESİ

8.1. İnşaatın fiilen tamamlanma süresi, inşaat ruhsatının alınmasından itibaren, mücbir nedenler ve **Arsa Maliki/Hak Sahibi** ile veya hak sahiplerinin inşaatın süresine olumsuz yönde etki edecek her türlü eylemi nedeniyle sürenin uzaması veya **Tarafların** mutabakatıyla **Yüklenici**'ye tanınacak ek süreler hariç olmak üzere minimum 18 + 6 aydır. Bu maddede anılan süre, **Yüklenici** tarafından ilgili idareden inşaat ruhsatının alınmasından itibaren başlayacaktır.

8.2. **Yüklenici**, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca Sözleşme'ye konu Bulvar Kent Sitesi/Konutlarındaki binaların riskli yapı durumunun tespit edilmesi ve Yasa uyarınca tamamlanması için gerekli sürelerin sona ermesinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde, inşaat ruhsatı almak üzere ilgili İdareye başvuruda bulunacaktır. Ancak mücbir sebepler ve idareden kaynaklı sebeplerle inşaat ruhsatının belirlenen sürede alınamaması halinde geçen süreler inşaat ruhsatı alınma süresine eklenecektir. İnşaat ruhsatı başvurusundan inşaat ruhsatı alınmasına kadar geçecek süreler, 8.1.maddede anılan inşaat sürelerinden sayılmayacaktır.

9. TESLİM VE KABUL İŞLEMİ

9.1. Sözleşme ile kast edilen teslim ve kabul işlemi, **Arsa Maliki/Hak Sahibi**'ne tahsis ve tefrik edilen konut niteliğindeki **Bağımsız Bölümler'in İnşaatın Fiilen Tamamlanması** şeklinde, Sözleşme ve eklerine uygun şekilde imal edilip, **Yüklenici** tarafından **Arsa Maliki/Hak Sahibi**'ne aşağıdaki hükümlere göre teslimidir.

9.2. **Yüklenici**'nin, Sözleşme ile yapımını üstlendiği **Bağımsız Bölümler'i** ve ortak mahalleri Sözleşme ile eklerine uygun olarak tamamlamasından sonra, **Temsilciler Heyeti**'ne yapacağı yazılı bildirim tarihinden itibaren en geç 15 (Onbeş) gün içerisinde **Temsilciler Heyeti** tarafından **Bağımsız Bölümler'in** kabul/teslim işlemleri gerçekleştirilecektir. **Temsilciler Heyeti**'nin bu süre içinde teslim davetine icabet etmemesi halinde, **Arsa Maliki/Hak Sahibi**'ne ait **Bağımsız Bölümler'in** teslimi, Sözleşme koşullarına uygun olarak yapılmış addedilecektir.

9.3. **Temsilciler Heyeti**, teslim ve kabul işlemi sırasında, tespit edilecek eksiklik veya ayıpların **Arsa Maliki/Hak Sahibi**'ne tahsis ve tefrik edilen **Bağımsız Bölümler'in** amacına uygun olarak kullanılmasını engellemeyecek veya taşınmaya/ikamet etmeye engel teşkil olmayacak nitelikte olmaması halinde **Bağımsız Bölümler'i** teslim almaktan kaçınamayacaktır. Ancak kabul sırasında tespit edilecek, ayıp ve eksiklikler tutanakla kayıt altına alınarak, **Yüklenici** ve **Temsilciler Heyeti** üyeleri tarafından imzalanacaktır. **Yüklenici**, kayıt altına alınan ayıp, kusur ve eksiklikleri kabul tutanağının imzalandığı tarihten itibaren en geç 1 (bir) ay içinde gidermekle yükümlüdür. **Bağımsız Bölümler'deki** ayıp veya eksikliklerin bu **Bağımsız Bölümler'in** taşınmaya ve kullanıma mani olmayacak nitelikte olmasına rağmen, teslim almaktan imtina edilmesi halinde, **Yüklenici**'nin, **Arsa Maliki/Hak Sahipleri**'ne her ne nam altında olursa olsun gecikme tazminatı veya sair tazminat ödeme yükümlülüğü olmayacaktır.

9.4. **Arsa Maliki/Hak Sahipleri**'ne, **Bağımsız Bölüm**'ün fiili teslim tarihinden itibaren kullanım hatalarından ileri gelmeyen sıra altı her türlü kusur ve arızaların düzeltilmesi ve giderilmesi 5 (beş) yıl boyunca **Yüklenici**'ye aittir. İnşaatla kullanılan tüm malzemelerin, yapıların ve eklentilerin garanti süresi, malzemeyi temin eden tedarikçi firmanın vermiş olduğu garanti süresi ile sınırlı olup, bu sürenin 5 (beş)

yıllık garanti süresinden az olması halinde tedarikçi firmanın garanti süresi uygulanacaktır. Montajla başlayan tüm ürünlerin garanti süresinin başlangıcında montaj tarihi esas alınacaktır.

10. YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (İSKÂN RUHSATI) ALINMASI

Sözleşme konusu **Bağımsız Bölümler**'in **İnşaatın Füllen Tamamlanması** esasına göre teslim edilmesini müteakip **Yüklenici**, **Arsa Maliki/Hak Sahipleri**'ne tüm **Bağımsız Bölümler**'in tesliminden sonra (En son teslim edilen bağımsız bölüm tarihinden itibaren) ilgili İdareye müracaat ederek, müracaat tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde Yapı Kullanma İzin Belgesi'ni (İskan Ruhsatı) alacaktır. **Ancak Yapı Kullanma İzin Belgesi'nin (İskan Ruhsatı)** alınması sırasında, **Yüklenici**'den kaynaklanmayan mücbir ve idari sebeplerle yaşanan gecikme veya sorunlardan dolayı **Yüklenici** sorumlu tutulmayacaktır.

11. BAĞIMSIZ BÖLÜMLER'İN PAYLAŞIM YÖNTEMİ

11.1. Proje'deki Bağımsız Bölümler'in paylaşımı, **Sözleşme**'nin eki ve ayrılmaz bir parçası olan **Paylaşım Tablosu/Krokisi**'nde gösterilmiş ve yapılmıştır. İşbu **Paylaşım Tablosu/Krokisi**, **Arsa Maliki/Hak Sahibi**'nin **Sözleşme** tarihindeki mevcut bağımsız bölümünün, **Yüklenici** tarafından yapılacak **Proje**'deki emsal karşılığı ile **Bağımsız Bölüm Talep Bildirimi** uyarınca **Arsa Maliki/Hak Sahibi** tarafından yapılan tercihler ve diğer teknik kıstaslar dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilmiş (lisanslı) tarafsız ve bağımsız bir gayrimenkul değerlendirme şirketi veya eksper tarafından hazırlanan raporla tespit edilmiş ve tablo/kroki haline getirilerek **Sözleşme** eki haline getirilmiştir. **Taraflar**, işbu **Sözleşme**'nin imzasıyla birlikte **Paylaşım Tablosu/Krokisi**'ni kabul ettiklerini, herhangi bir itirazları bulunmadığını, zorunlu sebepler (tarafardan kaynaklanmayan mücbir sebep yahut idari sebepler gibi **Proje**'nin değiştirilme zorunluluğunun bulunması halleri) haricinde paylaşımda değişiklik yapılmayacağını, her türlü itiraz ve talep haklarından feragat ettiklerini kabul ve taahhüt etmişlerdir. **Arsa Maliki/Hak Sahibi**, paylaşım tablosunda gösterilen bağımsız bölüm dışında **Yüklenici**'den başkaca hiçbir ek talebinin olmayacağını gayrikabili rücu beyan ve kabul eder.

11.2. Arsa Maliki/Hak Sahipleri'nden; **Yarısı Bizden** kampanyası kapsamında yalnızca idarenin belirlemiş olduğu hibeden yararlanacak olanlar 59 m2 net 2+1 daire tipini seçmişlerdir. 59 m2 net 2+1 daire tipini seçmemiş diğer tüm Arsa Maliki/Hak Sahipleri ise idarenin belirlemiş olduğu miktardaki hibe ve krediden yararlanacaklardır.

11.3. İnşaat ruhsatına esas Proje'de, yasal, idari ve teknik zorunluluklar sebebiyle **Proje'deki** tüm bağımsız bölümlerin net m2'leri +/- 1 m2'ye kadar değişiklik gösterebilecektir. Arsa Maliki/Hak Sahibi, yasal, idari ve teknik zorunluluklar sebebiyle m2 değişikliği olması durumunu bildiğini ve net m2'nin +/- 1 m2'ye kadar değişiklik olması halinde itirazı bulunmayacağını kabul etmiştir. Net m2'lerde +/- 1 m2'yi geçen değişiklik olması hallerinde; değişikliğin Arsa Maliki/Hak Sahibi lehine fazla olması halinde Arsa Maliki/Hak Sahibi, **Yüklenici**'ye m2 başına 100.000 TL (yüzbinTürkLirası) tutarında ödeme yapacak, değişikliğin -1 m2'den fazla olması halinde ise **Yüklenici**, Arsa Maliki/Hak Sahibi'ne m2 başına 100.000 TL (yüzbinTürkLirası) tutarında ödeme yapacaktır.

11.4. Arsa Maliki/Hak Sahibi ile **Yüklenici** arasında yapılmış olan **Bağımsız Bölüm Değişim Sözleşmesi**'nde belirlenen tutarların, vadesinde tam ve eksiksiz olarak ödenmemesi halinde **Yüklenici**'nin taahhüt edilen bağımsız bölümü Arsa Maliki/Hak Sahibi'ne teslim ve tescil yükümlülüğü olmayacaktır. **Yüklenici**'nin **Bağımsız Bölüm Değişim Sözleşmesi**'nde belirlenen bedelleri ve bu bedellere öngörülen kayımlı evrak niteliğindeki belgeleri, gecikme cezalarıyla birlikte ayrıca tahsil ve tazmin için gerekli hukuki yollara başvurma hakları mahfuzdur.

12. YÜKLENİCİYE AİT BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN DEVİR ZAMANI

12.1. Kat İrtifakının kurulması aşamasında;

a- Öncelikle **Yüklenici**'ye ait olacağı kararlaştırılan **Bağımsız Bölümler**, her türlü takyidattan arı olarak **Yüklenici** adına Tapu Kütüğüne Kat İrtifakı Kurulması aşamasında temlik ve tescil edilecektir,

b- **Yüklenici**'ye ait paylaşım konusu olan **Bağımsız Bölümler** içinse (a fıkrasında belirtilenler haricindeki) söz konusu devir ve ferağın tapu kütüğünde yapılması sırasında **Yüklenici**'nin **Sözleşme**'den doğan borç ve yükümlülüklerinin teminatını teşkil etmek amacıyla, **Yüklenici**'ye ferağ takriri verilen hisseler üzerine, Arsa'nın rayiç değerinden fazla olmamak üzere, Arsa Maliki/Hak Sahibi lehine Yönetmelik hükümleri uyarınca "inşaat teminat ipoteği" tesis edilecektir. **Yüklenici**'ye ait **Bağımsız Bölümler** üzerine tesis edilmiş olan "inşaat teminat ipoteği" Arsa Maliki/Hak Sahibi tarafından aşağıda belirlenmiş olan koşulların gerçekleştiği tarihte peyderpey terkin edilecektir.

Bu bağlamda Arsa Maliki/Hak Sahibi, **Proje** inşaatının aşağıdaki tabloda belirtilen seviyelere gelmesini müteakip 7 (Yedi) gün içerisinde, **Yüklenici**'nin maliki olduğu **Bağımsız Bölümler** üzerindeki ipoteği aşağıdaki yüzdelerle uygun şekilde, peyderpey terkin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

Onaylı ruhsat projesine göre inşaat ruhsatının alınarak kat irtifakının kurulmasını müteakip, m2 bazında hesaplanmak kaydıyla Yüklenici nam ve hesabına düşecek bağımsız bölümlerin	10'u
Hafriyat, iksa ve temel imalatının bitirilmesini müteakip, m2 bazında hesaplanmak kaydıyla Yüklenici nam ve hesabına düşecek bağımsız bölümlerin	15'i
Sıfır kotu kaba yapı imalatlarının bitirilmesini müteakip, m2 bazında hesaplanmak	15'i

N 05324

kaydıyla Yüklenici nam ve hesabına düşecek bağımsız bölümlerin	
Kaba inşaatın yapımı esnasında Yüklenici 'nin isteğine bağlı olarak sıfır kotu üstündeki kaba yapı için; her döşemede m ² oranında olmak üzere veya kaba inşaatın tamamlanmasını müteakip, m2 bazında hesaplanmak kaydıyla Yüklenici nam ve hesabına düşecek bağımsız bölümlerin	40'ı
İnşaatın cephesinin projeye uygun tamamlanmasını müteakip, m2 bazında hesaplanmak kaydıyla Yüklenici nam ve hesabına düşecek bağımsız bölümlerin	10'u
İnşaatın asansör montajının tamamlanarak, Proje 'nin ortak alanların ince işlerinin tamamlanması ve elektrik mekanik sistemlerin devreye alınması ile birlikte, m2 bazında hesaplanmak kaydıyla Yüklenici nam ve hesabına düşecek bağımsız bölümlerin	5'i
Bağımsız Bölümler 'in tesliminde tespit edilebilecek eksikliklerin giderilmesi ve iskân ruhsatının alınmasını müteakip, m2 bazında hesaplanmak kaydıyla Yüklenici nam ve hesabına düşecek bağımsız bölümlerin	5'i
Toplam:	%100

12.2. **Yüklenici**'nin inşaatı yukarıda belirtilen aşamalara getirmesine rağmen, ipoteğin terkinin işleminin, her ne nedenle olursa olsun yukarıda belirtilen süreler içerisinde yapılmaması halinde **Yüklenici**, terkinin geciktiren **Arsa Maliki/Hak Sahibi**'ne yazılı olarak ihtar ile 3 (üç) gün süre tanıyacaktır, belirtilen sürede edimin ifa edilmemesi halinde ifaya ekli cezai şart mahiyetinde belirlenen cezai şartı, gecikmeye sebebiyet veren **Arsa Maliki/Hak Sahibi**'nden talep edecektir. **Yüklenici**'nin dava açma hakkı(Maddi Manevi Tazminat/Mahrum Kalınan Kar vb) saklı kalmak kaydıyla ayrıca ve ilaveten zarar şartı aranmaksızın gecikmeye sebebiyet veren **Arsa Maliki/Hak Sahibi**, **Yüklenici**'ye gecikilen her ay için ifaya ekli cezai şart olarak 1.000.000-TL. (birmilyon Türk Lirası) cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

3. ARSA MALİKİ/HAK SAHİBİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

13.1. **Arsa Maliki/Hak Sahibi** ve/veya olası halefleri, **Yüklenici**'nin Sözleşme konusu edimleri yerine getirebilmesi için gerekli vekâletnameyi, **Sözleşme**'nin imzalanması ile eş zamanlı olarak, Noterde düzenlemek suretiyle **Yüklenici** veya **Yüklenici**'nin göstereceği üçüncü kişilere vereceğini ve **Sözleşme** konusu inşaatın Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan Ruhsatı) alınmaya kadar söz konusu vekâletnameye ilişkin olarak azil veya herhangi bir şekilde kullanımı kısıtlayıcı bir işlem yapmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

13.2. **Arsa Maliki/Hak Sahibi**, işbu **Sözleşme**'nin imzalanması anında, Belediyelerde, İmar Müdürlüklerinde, Vergi Dairelerinde, Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde, istisnasız her türlü gerçek veya tüzel kişiler ile resmi kurumlar (devlet daireleri, kamu kurum ve kuruluşları) nezdinde, plan tadilatları yapılması, inşaat ruhsatı ve diğer her türlü ruhsatın alınması, proje tasdiki, tapu nüshalarının alınması, çap ve röperli krokinin alınması, bedelli ya da bedelsiz yola terklerin yapılması, istikamet rölevesinin alınması, kat irtifakının kurulması, yönetim planının tapuya şerhi, 6306 Sayılı Kanun ve bu kanun hükümleri uyarınca yayımlanan Yönetmelik, Genelge, Tüzük ve Özelgeler kapsamında yapılacak tüm iş ve işlemler, 22.02.2024 tarih ve 8189 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile koşulları belirlenen yardım kapsamında hibe ve/veya kredi desteği ile tahliye desteği başvurularını yapmak, bu kapsamda başkanlık ile hibe taahhütname, kredi sözleşmesi, borçlandırma ve veya feragatname imzalamak, takibi muameleye, hibe ile ilgili tapu dairesinde yapılacak hibelerden dolayı tescil yapmak, ilgili tapu senedini çıkarmak, teslim almak vs.ile inşaatın yapımı için gerekli olan her türlü işlemi gerçekleştirebilmesini sağlayacak kapsamda **Yüklenici**'ye, usulüne uygun bir düzenleme şeklinde vekâletname verecektir, gerektiğinde asaleten ilgili dairelerde hazır bulunacaktır. Vekâletnamede, **Yüklenici**'nin bu vekâletname ile aldığı yetkileri, kendi sorumluluğu altındaki avukat, sorumlu müdür ve diğer muavin şahıslara tevkil vekâletname verebileceğine ilişkin yetki bulunmaktadır. Ek yetkiye gerek duyulması halinde yeni vekâletnameler, **Arsa Maliki/Hak Sahibi** tarafından ivedilikle ancak her halükarda bildirimden itibaren 7 (yedi) gün içinde **Yüklenici** ve/veya **Yüklenici**'nin bildireceği şahıslara verilecektir. İşbu **Sözleşme**'nin ifasına uygun vekâletnameyi vermeyen, vermekten çekinen veya eksik veren yahut vekâletnameyi verdikten sonra vekillikten azil yoluyla vekâletnameyi geri alan **Arsa Maliki/Hak Sahibi**, gecikilen her ay için **Yüklenici**'ye 100.000-TL. (yüzbin Türk Lirası) ifaya ekli cezai şartı ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Bu şartları havi vekâletnamelerin belirtilen sürelerde verilmemesi ve/veya vekâletnamenin verildikten sonra kısmen ya da tamamen geri alınması halinden dolayı **Yüklenici** açısından Sözleşme'de belirlenen süreler işlemeyecektir ve geçen süreler toplam süreler eklenektir. Ancak Vekâletnameleri tam ve eksiksiz veren **Arsa Maliki/Hak Sahibi**'nin oranı, arsa payı ve sayı olarak %50'den fazla ise **Yüklenici**'nin vekâletnameyi vermeyen **Arsa Maliki/Hak Sahibi**lerine karşı talep hakları saklı kalmak kaydıyla Sözleşme'de belirlenen süreler işlemeye devam edecektir. Bu nitelikleri taşımayan vekâletnamenin verilmesi halinde, **Yüklenici** ve/veya **Yüklenici**'nin bildireceği şahıslar tarafından bu vekâletname ihtirazi kayıtsız olarak alınsa dahi, bu maddede düzenlenen yükümlülüğün ifa edilmiş olduğu anlamına gelmeyecektir. **Yüklenici**'nin işbu madde kapsamında **Arsa Maliki/Hak Sahibi**'nin ihlallerinden kaynaklanan gecikmelerden doğabilecek zararlarını tazmin hakkı saklıdır.

13.3. **Arsa Maliki/Hak Sahibi**, ve/veya olası haleflerinin **Sözleşme** hükümlerinden herhangi birine aykırı davranışları halinde, **Yüklenici** tarafından aykırılığın giderilmesine yönelik 3 (üç) gün süreli ihtarnameye rağmen aykırılığın devam etmesi halinde, aykırı davranışan **Arsa Maliki/Hak Sahibi** ve/veya olası halefleri, zarar veya başkaca ek bir şart aranmaksızın **Sözleşme** hükümlerini gereği gibi ifa edeceği güne kadar, her ay için **Yüklenici**'ye 100.000-TL. (yüzbin Türk Lirası) ifaya ekli cezai şartı ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Ayrıca akde aykırılıktan ötürü **Yüklenici**'nin edimlerini ifaya engel bir durum ortaya çıkması halinde bu süre sözleşmedeki süreler ilave edilecektir.

No 05324

13.4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının açıklamış olduğu "Yarısı Bizden" kampanyasının şartları aşağıda sıralanmış olup, her bir Arsa Maliki/Hak Sahibi, anılan şartları eksiksiz olarak yerine getireceğini, aksi takdirde meydana gelecek zarar ve ziyandan sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

"Yarısı Bizden" kapsamında inşaatın yapılabilmesi için Arsa Maliki/Hak Sahipleri'nin;

>Yüklenici ile kişi ve hisse tamlığı sağlanacak şekilde işbu Sözleşme'nin imzalaması ya da Sözleşme'nin %50 + 1 imzalanması ve arsa paylarının idari satış yoluyla satımı gerçekleştirilerek 6306 Sayılı Yasa uyarınca hisse tamlığının sağlanması,

>Riskli Yapı Tespitinin yapılması ve tescilli (Sözleşme'nin hisse tamlığı sağlanmış şekilde imzalanması ve gerekli vekâletnamelerin eksiksiz verilmiş olması şartıyla Arsa Maliki/Hak Sahipleri adına Yüklenici tarafından yapılacaktır),

>Arsa'yı Sözleşme'ye uygun olarak tahliye etmesi,

>Yapı Ruhsatının alınması ve kat irtifakının kurulması, (Sözleşme'nin hisse tamlığı sağlanmış şekilde imzalanması ve gerekli vekâletnamelerin eksiksiz verilmiş olması şartıyla Arsa Maliki/Hak Sahipleri adına Yüklenici tarafından yapılacaktır),

>İlçe Belediyesine hibe ve kredi başvurularını yapması,

>Hibe Taahhütnamesi ve Kredi Sözleşmesini imzalaması gerekmektedir.

Bulvarkent Sitesi/Konutları kat malikleri ve hak sahiplerinden olan herhangi bir Arsa Maliki/Hak Sahibi'nin, işbu Sözleşme'yi imza etmekten kaçınması, Sözleşme'ye katılmaması, Sözleşme'ye konu Arsa'yı/Bağımsız Bölüm'ü tahliye etmemesi, yukarıda anılan veya anılmayan herhangi bir "Yarısı Bizden" şartını yerine getirmemesi ya da şartı yerine getirmekten kaçınması halinde, işbu Sözleşme'nin Yüklenici tarafından ifası hukuken imkânsız olacağından ve inşaatla başlayamayacağından Sözleşme, Yüklenici tarafından tek taraflı feshedileceği gibi, Yüklenici'nin fesih tarihine kadar yapmış olduğu noter masrafları ile sair her türlü Proje masrafı herhangi bir ihtar veya ihbar şartı aranmaksızın "Yarısı Bizden" şartlarını sağlamayan/sağlamaktan imtina eden Arsa Maliki/Hak Sahipleri tarafından derhal Yüklenici'ye ödenecektir.

Sözleşmenin herhangi bir Arsa Maliki/Hak Sahibi tarafından imza edilmemesi veya imza edilmekten kaçınılması halinde, bina ortak karar protokolü süreci tamamlanarak, 6306 Sayılı Yasa uyarınca Sözleşme'de hisse tamlığının sağlanması adına Sözleşme'ye katılmayan Arsa Maliki/Hak Sahibi'nin, Arsa'da bulunan hissesinin, idari yolla satışının gerçekleştirilmesi için gerekli işlemler Sözleşme'yi imza eden taraflarca yapılacaktır. Arsa Maliki/Hak Sahibi'nin, Sözleşme'yi imzalamaması veya imza etmekten kaçınması, bu sebeple 6306 Sayılı Yasa'nın öngördüğü satış prosedürünün zorunlu olarak gerçekleşmesi sebebiyle geçen süreler, Yüklenici'nin Sözleşme'de yükümlü olduğu tüm sürelerle eklenecek ve bu sürelerden sayılmayacaktır. Yüklenici ve Sözleşme'yi imzalayan Arsa Maliki/Hak Sahibi'nin gecikmeye sebebiyet veren kişilerden muaccel ve müstakbel tüm zararlarını tazmin hakları saklıdır.

"Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında ilgili İdarenin belirlemiş olduğu hibe ve kredi (kampanya miktarı) bedellerinin tamamı Yüklenici'ye ödenecek olup, hibe ve kredi kapsamının genişletilmesi, hibe ve kredi miktarlarının arttırılması hallerinde dahi bu bedellerin tamamı Yüklenici'ye ödenecektir.

13.5. Arsa Maliki/Hak Sahibi, Sözleşme'nin imzalanmasından itibaren Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan Ruhsatı)'nın alındığı tarihe kadar kendisine ait Arsa ve/veya Bağımsız Bölüm'leri üçüncü kişilere satmayacağını, geçerli veya geçersiz satış vaadi sözleşmesi yapmayacağını, tapu kütüğünde veya noterde devir ve temlik etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Arsa Maliki/Hak Sahipleri'nin, Sözleşme'nin ifası süresince Yüklenici'ye ve/veya Yüklenici'nin göstereceği 3. Gerçek/Tüzel kişilere yapacakları devir ve satışlar işbu yasak kapsamında değerlendirilmeyecektir. Arsa Maliki/Hak Sahibi, buna rağmen devir ve temlik gerçekleştirdikleri takdirde, bu devir ve temlik Yüklenici'ye karşı geçerli olmayacağı gibi, ayrıca devrettikleri hisselerle isabet eden beher Bağımsız Bölüm için Yüklenici'ye 1.000.000 TL (birmilyon Türk Lirası) ifaya ekli cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt ederler.

13.6. Arsa Maliki/Hak Sahibi, inşaatın iskân alınarak tamamlanmasına kadar Yüklenici'nin yazılı izni olmadan Sözleşme'den doğan hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere devir ve temlik edemez. Arsa Maliki/Hak Sahibi'nce devri talep edilen Bağımsız Bölümler'in öncelikli satın alma hakkı Yüklenici'de olup, Yüklenici'nin satın almayı kabul etmemesi halinde Yüklenici tarafından onaylanması şartıyla Arsa Maliki/Hak Sahibi'nin devir hakkı mevcuttur. Arsa Maliki/Hak Sahibi, buna rağmen devir ve temlik gerçekleştirdikleri takdirde, bu devir ve temlik Yüklenici'ye karşı geçerli olmayacağı gibi, ayrıca devrettikleri hisselerle isabet eden beher Bağımsız Bölüm için Yüklenici'ye 1.000.000 TL (birmilyon Türk Lirası) ifaya ekli cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt ederler.

13.7. Arsa Maliki/Hak Sahibi, Sözleşme konusu Arsa'da, Yüklenici'ye devir edilecek hisselerle ait devir tarihinden önceki döneme ilişkin olarak tahakkuk etmiş ve/veya edecek olan her türlü vergi, ceza, gecikme faizi ve benzeri yükümlülüklerin tamamını yerine getireceklerini ve Sözleşme ile satmayı ve ferağını vermeyi vaat ve taahhüt ettiği Arsa hissesini ipotek, haciz, ihtiyati tedbir gibi her türlü takyidattan arı bir şekilde Yüklenici'ye devir edeceğini kabul ve taahhüt eder.

13.8. Arsa Maliki/Hak Sahibi ve halefleri, kat irtifakı kuruluncaya kadar şüyuun izalesini talep etmeyeceklerini, belirtilen süre boyunca şüyuun idamesini kabul ettiklerini beyan ve taahhüt ederler.

YÜKLENİCİ'NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

14.1. **Yüklenici**, inşaatın yapılabilmesi için gerekli olan tüm plan, Teknik ve Mimari Projeler'i tasdik ettirmeyi, gerekli ruhsatları almayı kabul ve taahhüt eder. İşin fennî usulî ve bütün işlerin plan, Teknik ve Mimari Projeler'ine uygun şekilde yapılmasını sağlamak, takip etmek, denetlemek ve sonuçlandırmak **Yüklenici**'nin sorumluluğu altındadır. **Yüklenici**, iş yerinin güvenliğinden ve iş yerinde olabilecek iş kazalarından, inşaat süresi boyunca münhasıran sorumludur.

14.2. **Yüklenici**, **Proje**'de **Arsa Maliki/Hak Sahipleri**'ne ait olacağı kararlaştırılan **Bağımsız Bölümler** ile **Yüklenici**'ye ait olacağı kararlaştırılan **Bağımsız Bölümler**, aynı nitelik ve kalitede, aynı malzeme kullanılarak imal edilecektir.

14.3. **Yüklenici**'nin, **Sözleşme** ile yapımı üstlendiği **Bağımsız Bölümler**'i **Sözleşme** ile eklerine uygun olarak **Arsa Maliki/Hak Sahibi**'ne **Sözleşme**'de belirlenen sürede teslim etmemesi halinde, her gecikilen ay için aylık güncel rayiç kira bedeli, **Arsa Maliki/Hak Sahibi**'ne **Yüklenici** tarafından ödenecektir.

14.4. **Proje**'de yapımı gerçekleştirilecek ve teslim edilecek **Bağımsız Bölümler**'in bulunduğu blok, bulunduğu kat, bulunduğu yön ve daire tipi sabit kalmak şartıyla mimari proje uyarınca **Bağımsız Bölüm numarası** değişiklik gösterebilecektir.

14.5. **Yüklenici**, **Sözleşme**'yi veya **Sözleşme**'den doğan borç, yükümlülük ve haklarını, bağlı şirketleri, iştirakleri veya hissedarı olan tüzel kişilere devredebilir, 3. şahıs ve kurumlara devredemez. **Yüklenici**, **Sözleşme**'den doğan yükümlülüklerini ve özellikle **Sözleşme** kapsamında yapması gereken inşaat işlerini, tamamen veya kısmen yüklenici (taşeron) veya alt yüklenicilere (alt taşeron) yaptırabilecektir. Bu bağlamda, **Yüklenici**, **Sözleşme** konusu işi başka bir gerçek ve/veya tüzel kişiye, bağlı ortaklıklarına/şirketlerine de kısmen veya tamamen devredebileceği gibi, işi yapma ve hasılat paylaşımı hususlarında da gerçek ve/veya tüzel kişiler ile ortaklık kurabilir.

14.6. **Yüklenici**, münhasıran kendi hissesine isabet eden **Bağımsız Bölüm**'lerin üçüncü kişilere satışını gerçekleştirmek amacıyla **Arsa** üzerinde dilediği anda satış ofisi kurmaya ve bu satış ofisinden herhangi bir kullanım bedeli veya kira ödemeksizin **Proje** tamamlanana kadar yararlanmaya yetkilidir. Buna rağmen **Yüklenici** dilerse, satış ofisini söz konusu alandan dilediği herhangi bir zaman kaldırarak **Proje**'ye ilişkin satışlara başka bir yerde devam edebilecektir.

14.7. **Proje**'nin isim hakkı ve sair fikri mülkiyet hakları münhasıran **Yüklenici**'ye aittir. Bu kapsamda **Yüklenici**, **Proje**'yle ilgili tanıtım ve reklam çalışmaları ile pazarlama faaliyetlerinde dilediği isim ve unvanı kullanabileceği gibi münhasıran **Proje**'nin ismini de belirleyebilir. Ancak **Temsilciler Heyeti** tarafından yapılacak yazılı teklif ve bildirimle, **Proje**'ye konu inşaatın tamamlanmasının akabinde oluşacak sitenin ismi, taraflarca birlikte belirlenebilecektir.

14.8. **Arsa**'nın üzerinde bulunan binaların, her türlü canlıdan ari, abonelikler iptal ettirilmiş olarak yıkıma hazır halde **Yüklenici**'ye teslim edilmesinden sonra, **Yüklenici** tarafından yapılacak olan yıkım işlemleri nedeni ile ne nam altında olursa olsun **Taraflar** birbirlerinden herhangi bir bedel talep etmeyeceklerdir.

14.9. İmar durumunun izin vermesi koşuluyla, **Arsa Maliki/Hak Sahibi** "imar hakkı transferi" veya başkaca yasal ve idari yollarla imar transferi yahut artışı sağlanması hususlarında **Yüklenici**'ye gayrikabili rücu onay ve yetki vermiştir. **Yüklenici**'nin maliki, hak sahibi veya sözleşme yoluyla tasarruf hakkına sahip olacağı aynı bölgedeki diğer parseller arasında "imar hakkı transferi" yapma hak ve yetkisi tamamen **Yüklenici**'nin tasarrufundadır. **Arsa Maliki/Hak Sahipleri**, **Sözleşme**'ye konu **Arsa**'nın, arsa/imar emsal transferi ile inşaat-imar alanının yasal olarak arttırılması halinde inşaat alanı-imar artışının ve buna isabet eden tüm **Bağımsız Bölümler**'in tamamının **Yüklenici**'ye ait olacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. İmar hakkı transferi dışında inşaat-imar alanının yasal olarak artması halinde, bu artış her iki tarafın lehine de kullanılmayacaktır.

15. DİĞER HÜKÜMLER

15.1. **Taraflar**, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği'ne göre işlem yapılabileceğini, bunun da belirli etaplar ve süreçleri içereceğini, hisse/malik bütünlüğü sağlandıktan ve ruhsat alınma hazır hale gelmesinden sonra inşaatın yapılabileceği hususunda mutabıklardır.

15.2. "Yarısı Bizden" kampanyası şartlarının sağlanamaması ve **Proje**'nin bu kampanya kapsamında gerçekleştirilmesinin yasal veya idari sebeplerle mümkün olmaması ve bu durumun **Sözleşme**'nin taraflarından kaynaklanmaması hallerinde **Arsa Maliki/Hak Sahipleri**, haklarına hâle gelmemek kaydıyla **Arsa**'nın şartlarına uygun olarak hazırlanacak ve mutabık kalınacak yeni bir "Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve İnşaat Sözleşmesi" akdedeceklerini, yeni sözleşme akdedilmesinin zorunlu olması halinde **Yüklenici**'nin, yeni şartlarda sözleşme imzalanması hususunda öncelik (rüçhan) hakkının olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. **Yüklenici** ile yeni sözleşme akdedilmemesi veya bir başka yüklenici ile sözleşme akdedilmesi halinde her bir **Arsa Maliki/Hak Sahibi**, **Yüklenici**'nin müspet veya menfi tüm zarar ve ziyanını tazmin edeceği gibi herhangi bir zarar şartı aranmaksızın **Yüklenici**'ye 1.000.000 TL (birmilyon Türk Lirası) tutarında ifaya ekli cezai şartı da ödeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

15.3. **Arsa Maliki/Hak Sahibi**, **Arsa**'nın 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği gereğince uygulamaya tabi tutulması için tüm idari kurum ve kuruluşlar nezdinde, her türlü

No 05324

başvuru, iş ve işlemlerin alınacak vekâletname uyarınca **Yüklenici** tarafından yapılmasını, işlemlerin tamamlanması için gereken tüm beyan, muvafakatname ve vekâletnameyi **Yüklenici** veya **Yüklenici** tarafından belirlenen kişilere vereceğini, geri dönülmez biçimde kabul, beyan ve taahhüt eder.

15.4. Arsa Maliki/Hak Sahibi kişilerin sözleşme konusu gayrimenkullerine haciz ve ihtiyati tedbir konulması halinde **Yüklenici**, hak sahibinin talebi doğrultusunda mevcut alacak dosyalarını temlik alarak, arsa payının/bağımsız bölümün kendi üzerine devrinin yapılmasını sağlayabilir.

15.5. Yüklenici, işbu Sözleşme'nin Bulvar Kent Sitesi kat maliklerinin ayrı ayrı salt çoğunluğu tarafından imzalanması akabinde sözleşme ile kendisine verilmiş vekâletnameler gereğince 6306 sayılı yasa kapsamında ilgili taşınmazlarla ilgili gerekli başvurularda bulunacaktır. 6306 sayılı yasa kapsamında Riskli Yapı raporu hazırlanması akabinde raporun Bakanlık tarafından onaylanmasından itibaren 10 gün içerisinde onaylanmış deprem risk raporu çerçevesinde Bulvar Kent Sitesi kat malikleri tarafından işbu Sözleşme kapsamında binaların yıkılıp **Yüklenici** tarafından yeniden yapılacağına dair alınacak olan "bina ortak karar protokolü" **Temsilciler Heyeti** tarafından İstanbul Valiliği İl Çevre Şehircilik Müdürlüğü Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğüne veya ilgili mercilere sunulacaktır. Bu kararın alınması hususunda **Arsa Maliki/Hak Sahipleri** ve **Temsilciler Heyeti** sorumludur. İşbu Sözleşme, Bulvar Kent Sitesindeki tüm kat maliklerinin salt çoğunluğunun imzalaması ile uygulanabilir hale gelecektir. 6306 sayılı yasa kapsamında yapılacak riskli yapı veya riskli alan süreci tamamlanıp tüm hissedarların sözleşmeye taraf olması ve vekalet vermesi sağlanmadan imar planı düzenlemesi ve tevhit işlemlerinin yapılamayacağı ve inşaat ruhsatının alınamayacağı sözleşmenin taraflarınca bilinmektedir. Bu kapsamda **Yüklenici** tarafından yapılacak işbu ruhsat alımı öncesi yapılacak işlemlerin uzun sürmesi gereğiyle **Arsa Maliki/Hak Sahipleri**'nin sözleşmeden cayma veya fesih talep etme hakları bulunmamaktadır.

15.6. Arsa Maliki/Hak Sahipleri, Yüklenici'ye ve müstakbel tüm hak sahiplerine Site Yönetim Planı ve diğer düzenlemelerde belirlenecek bahçe katı dairelerine ait bahçe alanlarına bağımsız bölümün cephe genişliğinde 5 metre derinlik ile sınırlı olmak kaydıyla kullanım hakkı verileceğini, bahçe katı dairelerine ait bahçe alanlarının kullanım şekli Site Yönetim Planında belirlenmek sureti ile **Yüklenici**'nin belirleyeceği bahçe alanlarının kullanımına peşinen onay verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. İlgili mevzuat ve yönetmeliklerde zorunlu olarak yapılması gerektiği belirtilen inşaat alanları haricinde **Yüklenici**'nin yapacağı tüm emsal dışı inşaat alanları ile emsal dışı ortak alanların kullanımı, kullanımının belirlenmesi ve tüm tasarrufu **Yüklenici**'ye ait olacaktır. **Yüklenici**, kendi tasarrufunda olacak bu alanların kullanım haklarını dilediği **Bağımsız Bölüm**'e devredebilecek, Yönetim Planında gösterebilecek ve tanımlayabilecektir.

16. MASRAFLAR, VERGİ, RESİM, HARC VE SAİR GİDERLER

Sözleşme'nin **Taraflar**'ınca yapılacak masraflar, vergi, resim, harç ve sair giderler aşağıda gösterilmiştir. **Sözleşme**'de açıkça **Yüklenici** tarafından ödeneceği kararlaştırılmış olan ödemeler veya masraflar **Yüklenici**'ye ait olup, **Yüklenici** tarafından ödenecektir. Ancak **Yüklenici**'nin 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatlar gereğince tanınan tüm hak ve muafiyetleri kullanma hakkı saklıdır. Bu muafiyetlerin uygulanması halinde **Yüklenici**, aşağıda yer alan masraf, vergi, resim, harç ve giderlerin tamamını ya da bir kısmını ödemekle yükümlü olmayacaktır.

16.1. Teknik ve Mimari Projeler ve tadil projeleri dâhil olmak üzere inşaat işinin gerektirdiği bircümle projelerin tanzim ettirilmesi, belediye ve sair ilgili birimlerde tasdik ettirilmesi ve bunlarla ilgili telif hakları, ücretler, vergi, resim ve harçların tamamı, tevhit ve ifraz işlemleri ile ilgili bircümle masrafların tamamı, inşaatın temel ve temel üstü ruhsatlarının alınması ile ilgili olarak ilgili kurumlara ödemesi gereken vergi, resim ve harçların tamamı, yapı denetim harç, vergi, resim ve bedellerinin tamamı, **Sözleşme** konusu inşaatın yapımında, temelden çatıya **İnşaatın Fiilen Tamamlanması**'nı sağlayacak bircümle malzemenin temini, bedellerin ödemesi, nakliyesi, yerinde imalı ve montaj bedellerinin ödemesi, inşaatla çalışacak işçilerin, teknik personelin, taşeronların, sair eleman ve personelin bircümle ücretleri, hak edişleri, sosyal sigorta primleri, vergi stopajları, haramiyeleri, her çeşit taminatları ve haklarının tamamı, **Sözleşme**'nin imzalanmasından itibaren **Arsa Maliki/Hak Sahibi** tarafından **Yüklenici**'ye verilecek vekâletname masraflarının tamamı, kat irtifakının kurulması ile ilgili bircümle masraflar, harçlar ve vergilerin tamamı, **Sözleşme**'nin damga vergisi, noter harç ve masraflarının tamamı, yapı denetim harç, resim, vergileri ve ücretlerinin tamamı, **Arsa Maliki/Hak Sahibi**'ne isabet eden **Bağımsız Bölümler** ile ilgili **Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan Ruhsatı)** belgesinin alınması ile ilgili belediyeye ödenecek iskan harcının tamamı, **Arsa Maliki/Hak Sahibi**'ne ait hisselerin tapu kütüğünde **Yüklenici**'ye devir ve temlik sırasında ödemesi gereken alım ve satım harcı **Yüklenici** tarafından karşılanacaktır.

16.2. Yüklenici tarafından **Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan Ruhsatı)** alınması için, ilgili kurum veya idareye başvurunun yapılacağı tarihten itibaren **Arsa Maliki/Hak Sahibi**'ne tahsis ve tefrik edilen **Bağımsız Bölümler**'e ait İSKİ, TEDAŞ, BEDAŞ, İGDAŞ ve sair kurumlar ile yapılacak anlaşmalar **Arsa Maliki/Hak Sahibi** tarafından yapılacak, bu konudaki tüm masraflar ve depozitolar, **Bağımsız Bölüm/Arsa**'nın emlak vergisinin tamamı, **Yüklenici**'ye ait hisseler üzerinde tesis edilecek olan, inşaat teminat ipoteginin tesisi ve terkini için doğacak her türlü vergi ve harçlar, **Arsa**'nın **Yüklenici**'ye teslim edileceği tarihe kadar **Arsa** üzerinde bulunan yapılara ilişkin tahakkuk eden veya edecek her türlü elektrik, su, doğalgaz vs. gibi tüm tüketim bedelleri, **Arsa Maliki/Hak Sahibi**'nin borç ve yükümlülüklerinden dolayı tapuda mevcut haciz, ipotek, amme alacağı takyidatı ve bunun gibi her türlü takyidatın kaldırılması için gerekli ödemeler ve masraflar, kat mülkiyetinin kurulması sırasında **Bağımsız Bölüm** malikleri adına yaptırılacak DASK sigorta poliçelerinin her türlü gider ve primi, **Bağımsız Bölümler**'in **İnşaatın Fiilen Tamamlanması** usulü ile **Arsa Maliki/Hak Sahibi**'ne teslim tarihinden veya teslim edilmiş sayılacağı tarihten itibaren başlamak üzere tüm **Arsa Maliki/Hak Sahipleri**'ni ilgilendiren ek bir ödeme yükümlülüğü doğması ya da her türlü avans, aidat

ve ortak giderlerin tamamı, **Arsa'nın** tapu kütüğünde **Arsa Maliki/Hak Sahibi** ve/veya **Yüklenici** adına tescili için idareye ödenecek bedel haricinde; vergi, satın alma bedeli vs. gibi her ne isim altında olursa olsun idare tarafından sonradan herhangi bir ek ödemenin talep edilmesi halinde **Arsa Maliki/Hak Sahibi'nin** Bağımsız Bölüm'üne isabet eden söz konusu ödemelerin tamamı **Arsa Maliki/Hak Sahibi** tarafından karşılanacaktır.

17. SÖZLEŞMENİN FESHİ

17.1. **Arsa Maliki/Hak Sahibi'nin** beyanlarının yasal gerçeği yansıtmadığının anlaşılması veya **Arsa'nın Sözleşme**'de belirtilen şekilde **Yüklenici** adına tapu kütüğünde tescilinin mümkün olmaması halinde **Yüklenici**, tek taraflı irade beyanı ile sözleşmeyi feshedebilir. Bu halde **Arsa Maliki/Hak Sahibi, Yüklenici'nin, Arsa Maliki/Hak Sahibi'nin** kendisine veya onun nam ve hesabına yaptığı tüm harcamaları, **Sözleşme'nin** ifası kapsamında olan tüm masraflarını, ayrıca **Arsa Maliki/Hak Sahibi'ne** yönelik kazandırılmaları gecikme zammı ile birlikte **Yüklenici'ye** herhangi bir ihtara ve ihbara gerek kalmaksızın iade etmekle yükümlüdür.

17.2. Hissedar bütünlüğünün ve tamlığının sağlanamaması, **Sözleşme'ye** konu **Arsa'da "Yarısı Bizden"** kampanyası kapsamında **Sözleşme'nin** ifa edilemeyeceğinin anlaşılması, ifa imkânsızlığının mevcut olması, ortadan kalkması mümkün olmayan mücbir sebeplerin varlığı, **Arsa'nın** imar durumunun **Sözleşme'nin** ifasını engelleyecek şekilde değişmesi, yasal düzenlemeler veya idari kararlarla inşaatın **Sözleşme** şartlarına uygun olarak yapılmasının imkânsızlaşması ve objektif olarak **Yüklenici'den Sözleşme'nin** ifasının beklenemeyeceği tüm hallerde **Yüklenici**, tek taraflı irade beyanı ile sözleşmeyi feshedebilir. Bu halde de **Arsa Maliki/Hak Sahibi, Yüklenici'nin, Arsa Maliki/Hak Sahibi'nin** kendisine veya onun nam ve hesabına yaptığı tüm harcamaları, **Sözleşme'nin** ifası kapsamında olan tüm masraflarını, ayrıca **Arsa Maliki/Hak Sahibi'ne** yönelik kazandırılmaları gecikme zammı ile birlikte **Yüklenici'ye** herhangi bir ihtara ve ihbara gerek kalmaksızın iade etmekle yükümlüdür.

18. MÜCBİR SEBEPLER

Akdi sorumlulukların kısmen veya tamamen ifasını engelleyen veya geciktiren, kendisinden kaçınılamayan savaş, doğal afet, deprem, genel grev, seferberlik ilanı, bulaşıcı ve salgın hastalık çıkması ve benzeri olayları ve resmi merci veya yetkili makamların emir, karar ve yasakları, Mahkeme Kararları ve bu makamlardan kaynaklanan nedenler ve İmar planları değişikliğinin gerçekleşmesinden sonra, İmar planı değişikliğinin iptali için açılacak muhtemel iptal davaları, **Arsa'yı** olumsuz olarak etkileme ihtimalinin bulunması ve böyle bir etkiye yol açacak bir "Yürütmeyi Durdurma" veya "İhtiyati Tedbir" kararı verilmiş olması ve sair fiili ve hukuki engeller ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca İstanbul İli için kabul edilen hava şartları nedeni ile çalışılmayan günler, **Sözleşme** kapsamında "mücbir sebep" olarak kabul edilerek, **Sözleşme'de** öngörülen sürelerle eklenecektir. Mücbir sebebin devamı halinde, mücbir sebep ortadan kalkıncaya kadar işbu **Sözleşme'deki** süreler **Yüklenici** açısından işlemeyecektir. **Sözleşme'nin** herhangi bir maddesinde öngörülen hallerin vuku bulması durumunda **Arsa Maliki/Hak Sahibi, Yüklenici'nin** makul süre uzatımı talebini kabul edecektir.

19. HALEFİYET

Arsa Maliki/Hak Sahibi'nin, sahip olduğu **Arsa** hisseleri veya bu hisseler üzerindeki hakların kendilerine ölüm veya diğer nedenlerle kanuni halefiyet yolu ile intikal eden üçüncü kişiler de **Sözleşme'de** belirtilen **Yüklenici'ye** yapılacak hisse devri, **Bağımsız Bölümler'in** satış yasağı, takyidat tesis edilmemesi gibi yükümlülükler başta olmak üzere tüm yükümlülüklerden sorumlu olup, bu yükümlülükler **Arsa** üzerinde cüz'i veya külli halefiyet yolu ile hak sahibi olan üçüncü kişiler açısından da geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

20. TAPU SİCİLİNE ŞERH

Yüklenici, Arsa Maliki/Hak Sahibi'nin rızasına gerek kalmaksızın **Sözleşme'den** kaynaklanan haklarını tek başına hareketle tapu kütüğüne şerh etmeye veya anılan şerhi tek başına hareketle tapu kütüğünden terkin ettirmeye yetkilidir. Ancak **Arsa Maliki/Hak Sahibi'nin Sözleşme'den** kaynaklanan haklarının tapu kütüğüne şerh edilebilmesi, **Yüklenici'nin** yazılı onayının bulunması koşulu ile mümkündür. Ayrıca **Arsa Maliki/Hak Sahibi** şerh işlemi için tapu sicil müdürlüğü tarafından kendilerinden istenebilecek her türlü evrak ve belgeyi 3 (üç) gün içinde temin etmekle yükümlüdür.

TKİLİ MAHKEME VE TEBLİGAT

Taraflar arasında **Sözleşme'den** kaynaklanan ihtilafların karşılıklı görüşmeler yoluyla çözülmemesi halinde, **Sözleşme'deki** yükümlülüklerin ifa edileceği yer mahkemesi olan İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

Sözleşme ile ilgili olarak **Arsa Maliki/Hak Sahibi**'ne yapılacak, birleşimle tebliğalar, **Arsa Maliki/Hak Sahibi'nin Sözleşme'de** belirtilen adresine, **Yüklenici**'ye yapılacak tebliğalar ya yine **Yüklenici'nin Sözleşme'de** belirtilen adresine yapılacaktır. **Arsa Maliki/ Hak Sahibi**, bu hususu kabul ettiğini hiçbir itirazının bulunmadığını beyan ve kabul eder. **Arsa Maliki/Hak Sahibi** belirtilen adresinde yapılacak değişiklikler, değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren 3 (üç) gün içerisinde **Yüklenici**'ye noter vasıtası ile yazılı olarak bildirilecektir. Aksi halde **Arsa Maliki/Hak Sahibi'nin Sözleşme'de** belirtilen adresine yapılacak tebliğat geçerli olacaktır.

İşbu Sözleşme kapsamında **Arsa Maliki/Hak Sahibi** tarafından **Yüklenici**'ye yapılacak tüm bildirimler, yazılı olarak noter vasıtasıyla yahut **Temsilciler Heyeti** tarafından yapılacak yazılı bildirimle olacaktır. Noter ya da **Temsilciler Heyeti** vasıtasıyla yazılı olarak yapılmayan bildirimlerin, **Yüklenici** açısından herhangi bir bağlayıcılığı bulunmayacaktır.

İşbu sözleşmenin herhangi bir maddesinin veya maddelerinin Mahkemece iptal edilmesi veya geçersizliğine hükmedilmesi halinde dahi diğer maddeler **Sözleşme**'nin ifası için yeterli ise **Sözleşme**, geçerli diğer maddeler uyarınca ifa edilecektir. Aşağıda sayılan belge ve metinler, **Sözleşme**'ye ekli olmasa bile bunlara atıf yapılmakla **Sözleşme** ile aynı hüküm ve kuvvette sayılır. **Sözleşme**'de hüküm olmayan hallerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının İdari ve Teknik Şartnameleri hükümleri uygulanacaktır.

İşbu sözleşme 21 (yirmibir) madde, 3 (üç) adet ektan ibaret olup, **Arsa Maliki/Hak Sahipleri** ile **Yüklenici** arasında anılan sözleşmenin aynı şartlar altında kabulü ile imza tarihinde yürürlüğe girmiştir.

EKLER

1-Paylaşım Kesiti+Mimari Konsept Planı

2-Teknik Şartname

3-SPK Lisanslı Ekspert Tarafından Hazırlanan Ekspert Raporu ve Paylaşım Tablosu/Krokisi.

BULVARKENT SİTESİ İNŞAATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

Yapının tüm statik ve inşaat işlerinde, güncel deprem yönetmeliklerine, yapı denetim kanun hükmünde kararname ve TS 500 standartlarına uygunluk esas alınacaktır. Projenin her aşamasında kullanılacak malzemelerin kalite belgeleri kontrol edilecek ve ulusal standartlara uygunluğu sağlanacaktır. Proje kapsamında yer alan tüm yapı elemanları ve uygulamalar, aşağıda belirtilen detaylar ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Bu teknik şartname, inşaat süresince ve sonrasında çıkabilecek olası anlaşmazlıkları önlemek amacıyla detaylı ve net bir şekilde hazırlanmıştır.

A) KABA YAPI İNŞAAT İŞLERİ

- **Yapı Denetimi:** Yapı denetim kanun hükmünde kararnameye, Deprem Yönetmeliği'ne ve TS 500 standartlarına uygun yapılacaktır.
- **Temel ve Perde İzolasyonu:**
 - **Perde İzolasyon Detayı:** Perde temizlenecek, bitüm esaslı sürme izolasyon, 5 cm EPS, drenaj levhası.
 - **Temel İzolasyonu:** Bohçalama sistemi ya da su geçirimsiz beton kullanılarak yapılacak.
 - **Hafriyat:** Drenaj sistemi kurulacak, grobeton dökülecek.
- **Kaba Yapı İmalatları:** Yapı betonarme karkas sisteminde inşa edilecektir. Yapılacak inşaat kalıp malzemesi olarak plywood kullanılacak, plywood malzeme her sökümden sonra temizlenip kalıp yağı ile yağlanacak. Yıpranıp kullanılamaz hale gelen kalıp malzemesi yenisiyle değiştirilecektir. Kalıp iskele malzemesi olarak teleskopik dikme veya masa tipi kalıp altı iskele sistemi kullanılacaktır. Kaba yapı inşaatında S420 nervürlü inşaat demiri kullanılacaktır. Yapıda kullanılacak beton sınıfı; statik projede belirtilen hazır beton sınıfı olacaktır. Uygulamalar onaylı statik projesine ve Deprem Yönetmeliği'ne uygun olarak imal edilecektir.
- **Kat holleri genişliği minimum 140 cm olarak yapılacaktır**

B) CEPHE KAPLAMA İŞLERİ

- **Cephe Kaplaması:** Kaba sıva, 5 cm – 150 dns taş yünü, file, mantolama sıvası, dekoratif kaplama, dış cephe boyası (Filli, Marshall, Polisan veya muadili).
- **Balkon ve Teras Korkulukları:** Cephe Tasarımına göre ferforje, alüminyum ya da cam olacak.
- **Yağmur Olukları ve İnş Boruları:** PVC boru olacak ve cephe rengi ile aynı renge boyanacaktır. (Vesbo, Hakan, Wavin veya muadili).

- Dış cephe kaplamasında tasarıma göre tuğla, taş ve benzeri ürünler de kullanılabilir.
- Dış çepede kilima dış ünitelerini gizleyecek(dek) yapılması

C) ÇATI İŞLERİ

Nº 05324

- **Çatı:** Gezilmeyen Teras çatı veya kiremit ya da benzeri kaplama malzemesiyle çatı yapılacaktır.
- **Yalıtım:** Eğim şapı, Çimento Esaslı İzolasyon, XPS, Filtre Elemanı (Geotekstil Keçe), Çakıl.Su ve ses yalıtımının yapılması
- **Dere- Oluk İşleri:** Kiremit ya da benzeri malzemeyle örtü çatı yapılması halinde, çatı alanında yağmur, kar suyu vb. akış yönlerine göre eğim verildiği çatı parapet çevresine su yalıtımı yapılmış doğal dereler oluşturularak yağmur suyunun çatıdan gider noktalarına tahliyesi yapılacaktır.

D) İÇ MEKAN KAPLAMALARI

- **Duvarlar:** Gazbeton veya tuğla malzemeleri kullanılacaktır. Duvar 1.sınıf malzeme ve işçilikleri yönetmeliğe uygun olarak yapılacaktır.Dış çepede duvarıve ortak alan duvarları izo tuğlayla yapılacaktır.
- **Tavanlar:** Salon,Mutfak, antreler, ıslak hacimler alçıpan tavan, diğer odalar düz tavan yapılacaktır.
- **Ses İzolasyonu:** Dairelerin ortak duvarlarının arasına ,3cm ses yalıtım levhası ile izolasyonu yapılacaktır.
- **Pencereler:** PVC Doğrama yapılacak olup TSE belgeli ürünler kullanılacaktır. 4 mm + 12 mm + 4 mm çift ısı camlı doğrama yapılacaktır. Doğrama rengi proje müellifi tarafından tasarıma göre belirlenecektir.
- **Denizlikler:** Damlalıklı, bej yerli mermer ürün ya da alüminyum dekoratif malzeme kullanılarak imal edilecektir.
- **Duvar Kaplaması:** İç cephe oda, antre vb. (ıslak hacimler hariç) duvar kaplamalarında alçı sıva + boya imalatı yapılacaktır. (Filli, Marshall, Dyo, Polisan veya muadili). Islak hacimlerde (WC-Banyo) duvar kaplamalarında kara sıva + seramik imalatı yapılacaktır. Seramik malzemesi olarak uygulama projesinde belirtilen ebatlarda ve 1. Sınıf malzeme kalitesine sahip ürünler kullanılacaktır (Çanakkale, Vitra, Kütahya Seramik ya da muadili).
- **Zemin Seramik Kaplaması:**Mutfak ,hol Wc banyolarda uygulama projesinde belirtilen ebatlarda ve 1. Sınıf malzeme kalitesine sahip ürünler kullanılacaktır (Çanakkale, Vitra, Kütahya Seramik ya da muadili).
- **Laminant Parke:** Odalarda laminant parke kullanılacaktır, parke süpürgelikleri 8 cm süpürgelik olacaktır. 1. Sınıf malzeme kalitesine sahip ürünler kullanılacaktır.
- **Daire zeminlerine ses yalıtımı yapılması**
- **Banyo ve Ebeveyn Banyoları:** Uygulama projesinde belirtilen ebatlarda ve 1. Sınıf malzeme kalitesine sahip seramik malzemesi kullanılacaktır. 8 mm şeffaf temperli cam duşakabin yapılacaktır.
- **Ankastre Set:** Her bağımsız bölümün sahibi tarafından alınacaktır. Müteahhit 'in sorumluluğunda değildir.
- **Wc,banyo .ebeveyn banyosu gömme rezervarlar ve klozetler vitra ,eca veya muadili**

E) ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİ

- **TV ve İnternet Hattı:** Salon, +1 odada ve mutfak mahallerine 1 adet TV hattı, salonda ethernet (internet) / fiber altyapı hattı çekilecektir.
- **Anahtar- Priz Hattı:** Mutfak mahallinde tezgâh üstüne minimum 4 adet priz, tezgâh altına 2 adet priz hattı, salona 4 adet, hol (1 adet) ve yatak odası yatak başlığı mahallerine priz hattı çekilecektir.
- **Anten Sistemi:** Kurulacak anten sistemi ile herhangi bir abonelik desteği olmadan uydu alıcısı ile uydu yayınlarının izlenmesi sağlanacaktır.
- **Görüntülü Diafon ve Kapı Otomat Sistemi:** Her bağımsız bölüm için bina blok girişi ile entegreli görüntülü sisteme sahip kapı otomat sistemi kurulacaktır. Kullanılacak ürünler CE ve TSE belgelerine sahip olacaktır.

- Ürün kaliteleri: Tesisat ve montajlarda piyasada konut sınıfları için kullanılan 1.sınıf ürünler kullanılacaktır.

F) SIHHİ TESİSAT İŞLERİ

- **Armatürler:** 1. Sınıf malzeme kalitesine sahip ürünler kullanılacaktır.
- **Tesisat:** Vavin, Hakan, Vesbo, Kalde veya muadil markalar kullanılacaktır, pis su tesisatı pvc ile yapılacak.
- **Peyzaj alanına damlana sulama yapılacak**
- **Isıtma:** Yerden ısıtma sistemi ile ısıtma tesisatı çözümü yapılacaktır, daire içi koridora konulacak termostat ile ısıtma sağlanacaktır. 1. Sınıf malzeme kalitesine sahip ürünler kullanılacaktır.
- Yağmur su deposunu mevcut kuyu suyu ile veya yeni kuyu suyu ile desteklenmesi
- Daire içi doğalgaz tesisatı vanalar ocak fileksi doğalgaz sayaç yeri dahil eksiksiz yapılacaktır.
- **Su Deposu:** Bodrum kata imar yönetmeliğinin gerektirdiği şartlarda ve bu şartlara uygun hacimde su deposu yapılacaktır.
- **Hidrofor Sistemi:** Su deposuna bağlanacak olan hidroforlar su kesintisinde devreye girecektir (vilo, masdaf, etna veya muadili olacak)
- **Klima Tesisatı:** Her daireye 1 adet klima altyapısı yapılarak teslim edilecektir. Müteahhit klima dış üniteleri için cephede konsol ve dış üniteyi gizlemek için dek kaplama yapacaktır. Klima ünite alımları mal sahiplerine ait olup Müteahhit sorumluluğunda değildir.
- **Abonelikler:** Malikler abonelik başvuruları (doğalgaz, su, elektrik, internet vb.) ve güvence bedeli ödemelerini kendileri yapacaktır. Yüklenici'nin bu konuda hiçbir sorumluluğu yoktur. Yüklenici merkezi ısıtma sistemi doğalgaz aboneliklerini gaz projesini ve gazın acılmasını yapacaktır.
- **Isınma:** Her bloğun altında ya da en üst katında olacak şekilde merkezi sistem yapılacaktır. Sıcak su ise her dairenin içine yapılacak olan doğalgaz tesisatı ile çalışan şofben ile sağlanacaktır. Şofben alımları mal sahiplerine ait olup Müteahhit sorumluluğunda değildir. Isıtma sistemi kaskat sistemi ile sağlanacaktır. Ortak alanlarda çekilen ısıtma metal boru hatları boyanacak camyünü folyalı ısı izalasyonu ile kaplanacaktır

G) ASANSÖR: Yerli ya da ithal 1. sınıf marka olacak, hızı 1,6mt/sn yapılacaktır.

- **Asansör:** TSE ve CE belgeli 630 kg'lık 8 kişilik asansörler yapılacaktır.
- **Elektrik Kesintisi Durumunda:** Otomatik en yakın kata getirme özelliği olacaktır.
- **Kabin İçi:** Kromaj Metal ve fümeye aynalı, göstergeler ise dijital olacaktır.
- **Katlarda asansör etrafı mermer giranit veya seramik ile projeye uygun olarak kaplanması**
- **Ortak alanların aydınlatması ve enerjisi jeneratör ve güneş enerji sistemi ile desteklenmesi**

H) ORTAK ALANLAR

- **Peyzaj ve Aydınlatma:** Site içi ortak alanlarına bitkisel peyzaj aydınlatması, gezinti ve oturma alanları ile çocuk oyun alanları yapılacaktır.
- **Güvenlik:** Girişe, yaya buton ile geçiş sistemi ve güvenlik kulübesi yapılacak, ortak alanlara ve çevre duvarlara 7/24 kayıt alan kamera sistemi yapılacaktır
- **Çevre Duvarları:** Projesine göre imal edilecek duvar üzerine tel çit, ferforje, bahçe demir korkuluk vb. ile kapatılacaktır.
- **Merdiven ve Sahanlıklar:** Mermer, granit veya seramik malzemelerden merdiven kaplamaları yapılacaktır. Merdiven aydınlatmaları sensörlü ışık aydınlatma olarak imal edilecektir.
- **Daire Giriş Kapıları:** Daire giriş kapıları 90 dakika yangın dayanımına sahip çelik kapı olarak imal edilecektir.
- **Jeneratör:** Binaların ortak alanları için yeterli kapasiteye sahip ortak alan jeneratörü yapılacaktır.

- **Güvenlik Kamera Sistemi:** 7/24 kayıt cihazı, depolama alanına sahip bir kamera sistemi kurulacaktır. Kamera sayısı giriş çıkışı kontrol edebilecek şekilde yeter sayıda yapılacaktır.
- **Otopark:** Her daireye 1 araçlık otopark alanı yapılacaktır.
- **Engelli Rampaları vs.:** Bina girişleri ve ortak mahal kullanımları Engelli Vatandaşların kullanımına uygun olarak imal edilecektir.

i) MOBİLYALAR

No 05324

- **Oda Kapıları:** İç oda kapıları kasa ve pervazları Melamin mobilya ya da lake kapı, balkon kapıları PVC kapı olarak imal edilecektir.
- **Daire holüne portmanto yapılacaktır**
- **Banyo, Vestiyer ve Mutfak Dolapları:** Dolapları portmanto gövdesi md f olacak 18 mm LAM gövde üzerine akrilik veya benzeri kapak, mutfakta tek gözlü metal evye, tezgah ise mermer, kuvars, granit, akrilik veya mermerit tezgah malzemesi kullanılarak imal edilecektir.

J) DİĞER HUSUSLAR

- **Mevzuatın öngördüğü ölçülerde ortak alan kullanımlarına destek verecek güneş enerjisinden elektrik üreten güneş panelleri sistemi kurulacaktır.**
- İskân belgesi alındıktan sonra peyzaj alanına kat maliklerinin kullanımları için kafeterya yapılacaktır.
- İskân belgesi alındıktan sonra site yönetimi için kapalı mekân yapılacaktır.
- İskân belgesi alındıktan sonra uygun olan bir alana fitness salonu yapılacaktır.
- Ticari blok yaya girişleri, otopark ve otopark girişleri siteyle bağlantılı olmayacak ve birbirlerine geçişleri olmayacaktır.
- Zemin katlardaki dairelerin cephe genişlikleri kadar 5 mt derinliğinde bahçeler, o dairenin kullanımına bırakılacaktır.

" diyerek sözlerini bitirdiler.

Taraflar tekrar söz alarak "işbu sözleşmeye konu gayrimenkulün emlak vergisi rayiç değerinin 30.000.000,00-TL. olduğunu, bu değer 492 sayılı Harçlar Kanunu'na göre yeniden değerlendirme ile bulunan emlak vergi rayiç değerinden ve emlak vergisi beyannamesinde beyan edilen değerden az olamayacağı hususunun Noter tarafından tarafımıza bildirilmiş olduğunu, işbu sözleşmedeki değer sözleşmeye konu gayrimenkulün en son emlak vergisi beyannamesinde beyan edilen değerden az olması halinde, bu sözleşmenin tarafları olarak müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağımızı ve bu sözleşmeden doğacak ihtilaflardan dolayı noteri sorumlu tutmayacağımızı kabul ve beyan ederiz." dediler.

İlgililerin beyanı yazıldıktan sonra yazılan tutanak, okuryazar ilgililere okuması için verildi, okudular. Yazılanların gerçek isteği olduğunu, okuryazar ilgililerin beyan etmeleri üzerine okuryazar ilgililer ve tarafımdan imzalandı, mühürlendi. (Altı Mart İkibinyirmialtı) Cuma günü 06/03/2026

KİŞİSEL BİLGİLER SANSÜRLENDİ

KİŞİSEL BİLGİLER SANSÜRLENDİ

KİŞİSEL BİLGİLER SANSÜRLENDİ

KİŞİSEL BİLGİLER SANSÜRLENDİ

KİŞİSEL BİLGİLER SANSÜRLENDİ

KİŞİSEL BİLGİLER SANSÜRLENDİ

KİŞİSEL BİLGİLER SANSÜRLENDİ

KİŞİSEL BİLGİLER SANSÜRLENDİ

KİŞİSEL BİLGİLER SANSÜRLENDİ

KİŞİSEL BİLGİLER SANSÜRLENDİ

KİŞİSEL BİLGİLER SANSÜRLENDİ

KİŞİSEL BİLGİLER SANSÜRLENDİ

KİŞİSEL BİLGİLER SANSÜRLENDİ

KİŞİSEL BİLGİLER SANSÜRLENDİ

KİŞİSEL BİLGİLER SANSÜRLENDİ

KİŞİSEL BİLGİLER SANSÜRLENDİ

KİŞİSEL BİLGİLER SANSÜRLENDİ

KİŞİSEL BİLGİLER SANSÜRLENDİ

KİŞİSEL BİLGİLER SANSÜRLENDİ

KİŞİSEL BİLGİLER SANSÜRLENDİ

KİŞİSEL BİLGİLER SANSÜRLENDİ

KİŞİSEL BİLGİLER SANSÜRLENDİ

KİŞİSEL BİLGİLER SANSÜRLENDİ

KİŞİSEL BİLGİLER SANSÜRLENDİ

KİŞİSEL BİLGİLER SANSÜRLENDİ

KİŞİSEL BİLGİLER SANSÜRLENDİ

KİŞİSEL BİLGİLER SANSÜRLENDİ

KİŞİSEL BİLGİLER SANSÜRLENDİ

KİŞİSEL BİLGİLER SANSÜRLENDİ

KİŞİSEL BİLGİLER SANSÜRLENDİ

KİŞİSEL BİLGİLER SANSÜRLENDİ

KİŞİSEL BİLGİLER SANSÜRLENDİ

KİŞİSEL BİLGİLER SANSÜRLENDİ

KİŞİSEL BİLGİLER SANSÜRLENDİ

KİŞİSEL BİLGİLER SANSÜRLENDİ

KİŞİSEL BİLGİLER SANSÜRLENDİ

KİŞİSEL BİLGİLER SANSÜRLENDİ

KİŞİSEL BİLGİLER SANSÜRLENDİ